

痛苦，从而对权利人进行救济的制度。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条规定，侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。根据《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条规定，因人身权益或者具有人身意义的特定物受到侵害，自然人或者其近亲属向人民法院提起诉讼请求精神损害赔偿的，人民法院应当依法予以受理。

该赔偿制度对应的权利主体应当具有民事行为能力这点并无太大争议。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事行为能力，依法享有民事权利，承担民事义务。婴儿作为特殊群体，其在产妇产娩过程完成前就需要经历医疗诊疗活动，出生后为活体的，开始享有民事权利。但笔者认为，在出生前、分娩过程中遭受到医疗损害但最终顺利分娩的，其享有正当医疗的行为权利应当提前至分娩活动开始时。故，其在出生后也同样具有请求医疗机构向其支付各项赔偿的权利，其中应当包含精神损害抚慰金。结合到本案中，耿小某在分娩过程中虽然遭受诊疗失误行为，但是最终顺利分娩，其在出生前较短时间内与产妇未进行生理分离前，其自身享有的民事权利与产妇享有的民事权利就已经开始区分，故其自身应当具备提出精神损害赔偿的主体资格要件。

针对提起精神损害赔偿的主体是否应当具有痛苦感知能力，在实践中存在“痛苦感受能力必要说”和“痛苦感受能力不要说”两种不同的观点。因为有权利能力的自然人，完全可能存在不具备意识或者缺乏感知能力、分析能力、总结能力等各项行为能力。例如，婴儿、幼童、植物人、无民事行为能力人等，这些群体并无法完整地感知生理痛苦或者心理痛苦。这些人是否属于精神损害的主体范围？

结合到本案中，笔者认为，权利人并不需要具备痛苦感知能力，而应当以社会一般观念以及法官朴素的价值观进行认定，对痛苦无感受能力的人，即使其本身不能感受心理和生理的痛苦，但如果社会观念均认为此时该损害必要时，即存在可赔偿性精神损害，应属于消极形态上的精神损害。否则，对受害人将是不公平的。本案中，耿小某为婴儿，其情感认知发育并不完全，不可能具备

认知痛苦的能力，但是并不代表损害未实际发生，根据鉴定报告鉴定结论显示，医方病历明确记载耿小某存在“娩出困难”，上级医院病历分析亦明确“不除外产时挤压、分娩过程所致有关”，且医方表述剖宫产时胎头深入、助产亦取出困难，难以除外医方剖宫产过程中存在操作不当。故，分娩过程中医方操作不当与耿小某在出生后出现“头颅血肿、脑出血、硬膜下出血、蛛网膜下腔出血”的损害后果之间存在因果关系。故，耿小某虽然无法感知，但实际上遭受了“分娩困难”带来的生理痛苦，根据日常生活经验法则，婴儿虽无法表达，但不代表没有遭受侵害。

二、在不具备伤残认定的前提条件下，精神损害赔偿数额可由法院进行酌定

并非只要人身权益受到侵害即可主张精神损害赔偿，必须要造成“严重的精神损害”，实践中欠缺可具体操作的裁量标准，通常以达成伤残等级标准作为主张的前提，但是婴儿作为特殊群体，各器官发育能力均不成熟，自身修复能力也较强，往往不具备伤残等级鉴定的前提条件，故鉴定机构无法作出权利人是否构成伤残的鉴定结论。在此情况下，笔者认为，对于精神损害赔偿数额的认定不可教条，承办法官可以根据侵权形态、侵权人的主观心态、侵害方式、侵害后果等相关因素进行综合酌定，赋予婴儿以精神损害赔偿请求权利，符合法律维护社会公平正义的使命，方能最终达到通过金钱抚慰权利人的最终目的。

编写人：北京市海淀区人民法院 林婷

七、高度危险责任纠纷

28

房屋因高危作业导致坍塌的责任认定及赔偿标准

—— 李某诉某交通建设公司财产损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号
- 浙江省丽水市中级人民法院(2024)浙11民终268号民事判决书
2. 案由：财产损害赔偿纠纷
3. 当事人
- 原告(上诉人)：李某
- 被告(被上诉人)：某交通建设公司

【基本案情】

原告所有的一幢土木结构私有房屋系自建房，于1960年建成，建筑面积为112.38平方米。被告某交通建设公司设立某项目经理部承建某高速公路项目某标段(隧道、孔桩)施工。因该工程项目建设需实施爆破作业，被告进行了相关爆破作业项目许可审批及项目备案。又考虑到该村位于某高速某隧道爆破点正上方，隧道爆破作业可能使原告等某村民的房屋出现受损的情况，被告于施工前对原告等所在村村民的周边房屋影响户进行了统一购保。2019年8月15

日，保险公司委托的某检测公司对原告房屋进行第一次现场勘测，并于2019年11月6日出具《监测报告（第一次）》，报告载明原告房屋存在墙体腐蚀破损、木构件断裂等情况。隧道爆破施工前原告已搬离案涉房屋，被告于2020年5月至2021年9月进行了隧道开挖和爆破，隧道爆破作业使原告上述房屋出现部分坍塌情况。2022年5月16日，被告委托的某评估公司作出《某村陈某等72户房屋损失价格评估结论书》，关于原告房屋的受损价格评估结论为：以2021年11月23日为评估基准日期，被告施工对原告房屋坍塌造成的损失金额为5970元（已倒塌，建筑面积112.38平方米，重置单价260元/平方米，考虑成新率后按53.12元/平计算）。该报告附件显示原告儿子曾在记载有“户名李某、泥木结构、套内面积112.38平方米、南侧垵前部塌落、无人居住”内容的户主签名确认处签字。之后，被告对房屋受损户出具了临时搬迁补偿、房屋破损修复补偿等处理方案，并由当地某乡人民政府代为发放补偿款。但原告不同意其补偿方案，拒绝领取赔偿款后于2022年7月5日诉至本院，诉请被告将原告房屋修复至原状，本院立（2022）浙1127民初7X号案受理，该案因原告无法举证证明房屋受损前的原状，判决驳回原告的诉讼请求。后原告不服，向丽水市中级人民法院（以下简称丽水中院）提起上诉，丽水中院作出（2023）浙11民终62号民事判决：驳回上诉，维持原判。之后，原告就案涉纠纷再次向本院提起诉讼，并申请对案涉房屋倒塌造成的财产损失金额（房屋修复费用）进行鉴定。经本院委托，某咨询公司于2023年7月13日作出《工程造价鉴定报告书》，鉴定结果（不涉及房屋倒塌原因判断因素）为：房屋倒塌造成的财产损失金额（房屋修复费用）合计38502元。其中：（1）倒塌重建部分：（包括内容为重建夯土墙、木结构梁、木檩条、间壁墙、木楼板、木椽子、瓦屋面、木楼梯）鉴定结果为35955元；（2）未倒塌修缮部分：（包括未倒塌部分的木楼板整修）鉴定结果为2547元。原告为此支付鉴定费用7000元。此外，2019年原告办理不动产权证时，案涉房屋外墙已存在裂缝、腐蚀破损情况。被告进行的隧道爆破作业导致原告所在某村的村民房屋受影响达72户，损害程度不等，但大部分村民已领取损失赔偿款，并搬离受损住处。

【案件焦点】

1. 原告房屋倒塌的损失金额如何认定；2. 被告是否需要承担赔偿责任，如需赔偿责任房屋坍塌损失的责任比例如何认定。

【法院裁判要旨】

浙江省景宁畲族自治县人民法院经审理认为：从事高度危险作业造成他人损害的，应当承担侵权责任。原告所有的案涉房屋受损与被告隧道爆破作业存在因果关系，原告有权向被告主张损害赔偿。关于原告房屋倒塌的损失金额。本院委托有鉴定资质的某咨询公司作出《工程造价鉴定报告书》，原告房屋倒塌造成的财产损失金额（房屋修复费用）鉴定意见为38502元，该鉴定程序合法，鉴定报告书是鉴定机构经过现场勘验，较为充分论述、细致分析得出来的，因而具有可信赖度，鉴定结论与本案具有相关性，上述鉴定意见已包含原告房屋未倒塌部分的修缮费用。关于被告应承担原告房屋坍塌损失的责任比例问题。被告主张其施工对原告所有的某村房屋造成的损失考虑房屋诸多的坍塌原因、房屋建成及使用年限以及房屋成新率后应为5970元，且主张原告儿子对损失金额已经确认，原告对此不认可。经审理查明，原告儿子仅对“户名李某、泥木结构、套内面积112.38平方米、南侧垵前部塌落、无人居住”内容签字确认，并未对损失评估价格进行确认，故被告该主张依据不足，不予采纳。案涉房屋于被告爆破作业期间发生部分坍塌情况，坍塌时当地未出现其他会造成案涉房屋坍塌的自然灾害或人为因素，但考虑到案涉房屋于1960年建成，爆破前墙体已出现裂缝、腐蚀破损等，以及原告平时对房屋缺乏管理修缮等因素，酌定被告承担60%的损失赔偿责任，即23101.2元。

浙江省景宁畲族自治县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百三十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告某交通建设公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告李某房屋修复费用23101.2元；

二、驳回原告李某的其他诉讼请求。

原告李某不服一审判决，提起上诉。浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：关于涉案房屋修复费用的问题，一审法院依法委托有鉴定资质的某咨询公司作出《工程造价鉴定报告书》，确定房屋倒塌重建部分和未倒塌修缮部分费用合计38502元，同时考虑到房屋建成时间、保存使用情况等，酌定某交通建设公司承担60%的损失赔偿责任即23101.2元，并无不当，李某主张某交通建设公司赔偿修复费用183873元缺乏依据，本院不予支持。关于鉴定费和诉讼费的承担问题，一审法院按照双方当事人承担责任比例确定鉴定费各自承担的数额，并根据《诉讼费用交纳办法》决定当事人各自负担的诉讼费用数额，两者均无不当，本院予以维持。综上，李某的上诉请求不能成立；一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

浙江省丽水市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的财产损害责任纠纷涉及高度危险作业，高度危险责任纠纷是指因某一具有高度危险性的物品或者物质发生危险事故而承担的损害赔偿责任。

一、高度危险作业法律分析

原《中华人民共和国侵权责任法》未使用“危险责任”，而使用了“高度危险责任”的概念，首创专章规定“高度危险责任”的立法例。《中华人民共和国民法典》第七编“侵权责任”（以下简称侵权责任编）继受了这一立法模式。“高度危险责任”是“危险责任”的一部分，其与产品责任、环境污染责任和动物损害责任中的部分责任共同构成现代侵权法上的危险责任。高度危险

责任采用无过错责任原则，《中华人民共和国民法典》第一千二百三十六条规定：“从事高度危险作业造成他人损害的，应当承担侵权责任。”关于免责事由，《中华人民共和国民法典》第一千二百四十四条规定：“承担高度危险责任，法律规定赔偿限额的，依照其规定，但是行为人有故意或者重大过失的除

